

تاریخ:

شماره:

قرارداد خرید اعتباری

مقدمه

۱. بر مبنای دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان، این قرارداد بین شرکت کارگزاری پاداش، با مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "کارگزار اعتبار دهنده" نامیده می شود:

نام کارگزار اعتبار دهنده: کارگزاری پاداش (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹
به نمایندگی آقایان: قاسم عاشوری (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) و سعید متین راد (نایب رئیس هیأت مدیره)	شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۶۷۵۵۰
براساس روزنامه رسمی شماره: ۲۲۸۳۴	مورخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸	دورنگار: ۰۲۱-۵۸۷۱۸
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ واحد ۱۷	کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶
سایت اینترنتی: info@padash.ir	

و مشتری حقیقی یا حقوقی با مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

* مشتری حقیقی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت:
کدپرسی:	نام پدر:
شماره شناسنامه:	کدملی:
تلفن همراه:	تلفن ثابت:
تلفن محل کار:	پست الکترونیکی:
نام و کدبانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس منزل و کدپستی:	
آدرس محل کار:	
مشخصات نماینده قانونی: نام و نام خانوادگی / شرکت: کدملی / شناسه ملی:	
شماره تلفن همراه:	شماره تلفن ثابت:
آدرس و کدپستی:	
مستندات نمایندگی:	

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			پاداش شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

* مشتری حقوقی:

شرکت:	شناسه ملی:
شماره ثبت شرکت:	نمایندگان قانونی:
تلفن:	نمابر:

۲. در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً "سازمان"، بورس اوراق بهادار تهران اختصاراً "بورس تهران"، شرکت فرابورس ایران اختصاراً "فرابورس ایران"، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه ایران اختصاراً "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی"، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً "کانون"، قوانین، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، بورس تهران و فرابورس ایران، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و سایر مراجع ذیصلاح اختصاراً "مقررات" نامیده شده‌اند.

۳. دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ هیأت مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات هیأت مدیره سازمان و کمیته پایش ریسک بازار در این خصوص، در این قرارداد "دستورالعمل خرید اعتباری" نامیده می‌شود و تعاریف آن در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته‌اند.

ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، اختیار کارگزار در تخصیص اعتبار به مشتری صرفاً به منظور خرید سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (با درآمد ثابت، در سهام و مختلط) در بورس و بازارهای اول، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و مطابق مفاد دستورالعمل خرید اعتباری است.

تصیه ۱: اعتبار تخصیص یافته به موجب این قرارداد صرفاً قابل استفاده برای خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس خواهد بود و به هیچ وجه به صورت نقد به حساب مشتری منظور نخواهد شد.

تصیه ۲: چنانچه پس از انعقاد این قرارداد و طبق مقررات، اوراق بهاداری که می‌توان مطابق این قرارداد برای خرید آنها اعتبار تخصیص داد، تغییر کند، تغییرات مزبور در خصوص موضوع این ماده نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۲ – مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

تصیه: چنانچه قرارداد فسخ یا منفسخ گردد، مشتری و یا قائم مقام او باید حداکثر یک روز کاری پس از تاریخ فسخ یا انفساخ، نسبت به بازپرداخت کلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد به کارگزاری اعتبار دهنده اقدام نماید. در غیر اینصورت کارگزار اعتباردهنده باید از محل تضامین یا فروش سهام فریز شده و یا کلیه اوراق بهادار متعلق به مشتری (غیر فریز) موضوع این قرارداد، نسبت به تسویه مطالبات خود اقدام کند. بدیهی است فروش سهام فریز شده به عنوان وثیقه، بدون رعایت تشریفات آیین نامه معاملات بوده و نیازی به کسب دستور کتبی فروش از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۳ – مبلغ موضوع قرارداد

سقف اعتبار تخصیصی به مشتری بابت خرید اعتباری در مدت قرارداد، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری که طبق دستورالعمل خرید اعتباری محاسبه می‌شود یا سقف مندرج در ماده ۴ دستورالعمل خرید اعتباری، هر کدام کمتر باشد، خواهد بود.

تصیه ۱: کارگزار اعتباردهنده می‌تواند با صلاحدید و بر اساس رویه‌های داخلی خود و با رعایت سقف‌های مندرج در این ماده میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری را در هر زمان تعیین یا تعدیل نماید و انجام این دستور مستلزم اخذ دستور از مشتری نیست.

تصیه ۲: از تاریخ انعقاد این قرارداد، چنانچه به هنگام ارائه سفارش خرید از سوی مشتری منابع مالی لازم توسط مشتری تأمین نشده باشد، کارگزار اعتباردهنده چنین درخواستی را تابع مفاد این قرارداد تلقی می‌کند و احکام این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری در خصوص آن سفارش خرید اعمال خواهد شد.

تصیه ۳: نظر به اینکه کارگزار اعتباردهنده از محل تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، اقدام به تأمین و تخصیص اعتبار به مشتری می‌نماید، به هنگام بازپرداخت، هزینه اخذ تسهیلات مزبور اعم از کارمزد، سود و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده متعلقه (طبق محاسبات کارگزار اعتبار دهنده) افزوده و طبق رویه کارگزار از مشتری مطالبه و به حساب بدهکاری مشتری منظور می‌شود. مشتری ضمن عقد خارج لازم در خصوص مبالغ مزبور حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه دعوی و شکایتی را از خود سلب و اسقاط می‌نماید.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			

تبصره ۴: چنانچه به هر علت، به واسطه خرید اعتباری مشتری، میزان بدهی وی نزد کارگزار از سقف مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن افزایش پیدا کند، مشتری مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مازاد ظرف دو روز اقدام نماید، در غیر این صورت، کارگزار می‌تواند با فروش اوراق بهادار متعلق به مشتری، نسبت به کاهش بدهی وی تا سقف مجاز اعتبار اقدام نماید و مشتری در این خصوص حق طرح هیچ گونه ادعایی ندارد.

ماده ۴ - حقوق و تعهدات طرفین

۱. مشتری موظف است مانده بدهی خود را بابت خرید اعتباری ظرف مهلت مقرر در مقررات یا رویه اعتباری کارگزاری اعتبار دهنده (حسب مورد شامل تسویه روزانه یا حداکثر ماهانه) پرداخت نماید، به عبارت دیگر با توجه به اینکه اعتبار دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، توسط کارگزار اعتبار دهنده دارای مهلت یکماه می‌باشد، حداکثر مدت اعتبار پرداخت به مشتری نیز یکماه خواهد بود و مشتری موظف است در مدت تعیین شده (یکماهه) بدهی خود را تسویه نماید. در صورت عدم تسویه بدهی ظرف حداکثر یکماه، کارگزار اعتبار دهنده اختیار دارد برای تسویه بدهی از طریق تضامین مشتری از هر جهت که خود تشخیص می‌دهد نسبت به فروش اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورتیکه در مورد خرید اعتباری خاصی، پیش از خرید توسط کارگزار اعتبار دهنده مهلت تسویه بدهی کمتر از مدت معین در رویه کارگزار تعیین یا توافق شده باشد، مشتری باید در این موعد مقرر بدهی مورد نظر را پرداخت نموده و در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر کارگزار اعتبار دهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری و یا رویه‌های کارگزار یا مفاد این قرارداد را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری از هر جهت خواهد داشت.

تبصره ۲: هر گونه اعتباردهی مازاد بر ضوابط مندرج در رویه‌های کارگزار اعتبار دهنده و یا دستورالعمل‌های سازمان که بر اساس خطا یا اشتباه انسانی و یا سیستمی در حق مشتری ایجاد و مشتری از آن به هر نحو استفاده نموده و یا بهره ببرد، حتی برای مشتری ایجاد نموده و کارگزار اعتبار دهنده ولو کراراً حق اختیار کامل دارد تا نسبت به اصلاح یا برگشت اعتبار مازاد اقدام نموده و بدهکاری مشتری بر این اساس را مطابق رویه ها و شروط مقرر در این قرارداد از وی مطالبه و وصول نماید. مشتری ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه ادعا و اعتراض در خصوص این اصلاحات به تشخیص کارگزار اعتبار دهنده ولو کراراً را از خود سلب و ساقط نمود.

۲. امضای این قرارداد به معنی الزام کارگزار اعتباردهنده به پذیرش درخواست بدون قید و شرط خرید اعتباری مشتری نیست و در هر درخواست خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده اختیار دارد نسبت به خرید یا عدم خرید اعتباری به نام مشتری، به صلاحدید خود تصمیم‌گیری نماید. کارگزار اعتباردهنده در صورت تصمیم به عدم اجرای درخواست خرید اعتباری مشتری از محل اعتبار تخصیصی و یا تعیین موعد بازپرداخت کمتر از آنچه به موجب بند قبل این ماده تعیین شده است، باید موضوع را از طرق مندرج در ماده ۵ این قرارداد به اطلاع مشتری برساند.

۳. کارگزار اعتباردهنده، میزان بدهی و مانده به روزرسانی شده حساب تضمین و کسری یا اضافه تضامین مشتری را در پایان هر روز کاری، از طریق سایت اینترنتی و با رمز و نام کاربری که در اختیار مشتری می‌گذارد، در دسترس مشتری قرار می‌دهد.

۴. در راستای اجرای مفاد این قرارداد و تا زمانی که بدهی مشتری به طور کامل تسویه نشده است، کارگزار اعتبار دهنده می‌تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید و مشتری با امضای این قرارداد ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌گردد تا چنانچه کارگزار اعتبار دهنده نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هر یک از اوراق بهادار مشتری (فریز کردن) اقدام نماید، اعتراضی نداشته باشد. مشتری مکلف است پس از تسویه مانده بدهی خود، درخواست خود را مبنی بر رفع فریز از سهامی که در طی انعقاد قرارداد اعتباری نزد کارگزار اعتبار دهنده فریز شده است، به صورت کتبی به کارگزار اعتبار دهنده اعلام نماید. تا زمانی که مشتری چنین درخواستی ارائه نداده است، کارگزار اعتبار دهنده مسئولیتی از این جهت نخواهد داشت.

۵. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد و به کارگزار اجازه و اختیار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری مطابق مفاد این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزار اعتبار دهنده نسبت به استیفای طلب، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلق به آن (طبق دفاتر قانونی و اسناد حسابداری خود) از محل تضامین مشتری از جمله فروش اوراق بهادار (شامل همه بازارها) متعلق به مشتری بدون نیاز به رعایت تشریفات خاص از جمله تکمیل یا امضاء دستور فروش، اقدام نماید.

۶. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا چنانچه مشتری یک روز کاری قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم متعلق به مشتری، نسبت به تأدیه مبلغ پذیرهنویسی سهام جدید به منظور اعمال آن اقدام نکند، کارگزار اعتباردهنده نسبت به فروش حق تقدم موضوع حساب تضمین اقدام نماید یا مبلغ پذیرهنویسی را رأساً پرداخت و اقدامات لازم را برای صدور سهام جدید به نام مشتری انجام دهد. در صورت پرداخت مبلغ پذیرهنویسی از سوی کارگزار اعتباردهنده، مبلغ مزبور به مانده بدهی مشتری نزد کارگزار اعتباردهنده افزوده می‌شود.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
		 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹	

۷. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتباردهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا درخصوص اوراق بهاداری که متولی پرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است، نسبت به دریافت مبلغ اسمی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام نماید. این وجوه طبق شرایط مندرج در این قرارداد به حساب مشتری منظور خواهد شد.
۸. تا زمانی که مشتری (چه در زمان حیات چه پس از فوت) بابت اعتبار تخصیصی به کارگزار اعتبار دهنده بدهکار باشد، کلیه‌ی مبالغ ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری و همچنین مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سر رسید آن اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به کارگزار اعتبار دهنده پرداخت می‌شود، صرف تسویه مانده بدهی مشتری خواهد شد.
۹. پرداخت وجه از سوی مشتری یا وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار مشتری یا مبالغ اسمی اوراق بهادار مشتری که در سررسید آن اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کارگزار اعتباردهنده پرداخت می‌شود، ابتدا به عنوان بازپرداخت هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های مربوطه منظور خواهد شد و نهایتاً به تسویه اصل اعتبار تخصیص خواهد یافت. چنانچه کارگزار اعتباردهنده برای وصول مطالبات خود مجبور به طرح دعوا و انجام پیگیری‌های قضایی و ثبتی گردد، مطالبات کارگزار اعتباردهنده در این خصوص بر سایر مطالبات او تقدم داشته و در ابتدا تسویه خواهد شد.
۱۰. در صورتی که به علت تعلیق و توقف نماد معاملاتی و یا هر دلیل دیگری از قبیل لغو یا تعلیق پذیرش برای بیش از ۳۰ روز کاری متوالی امکان معامله بر روی اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری وجود نداشته باشد، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند اوراق بهادار مزبور را از حساب تضمین مشتری کسر کند. در صورتی که حذف اوراق بهادار مزبور منجر به کسری حساب تضمین مشتری شود، کارگزار اعتباردهنده مطابق دستورالعمل خرید اعتباری و مفاد این قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه کسری حساب تضمین اقدام می‌نماید. در صورت بازگشایی نماد اوراق بهادار مزبور و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مقررات لازم الاجرا در زمان بازگشایی، اوراق بهادار مزبور مجدداً در ارزیابی حساب تضمین محاسبه خواهد شد.
۱۱. این قرارداد قائم به شخص بوده و مشتری به هر نحو حق انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد. در صورتی که مشخص شود مشتری این تعهد خود را به هر نحوی نقض نموده، علاوه بر فسخ قرارداد از سوی کارگزار اعتبار دهنده، مشتری متعهد خواهد بود تا شخصاً نسبت به تسویه فوری اعتبارات اخذ شده به موجب این قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به کارگزار به اعتبار دهنده اقدام نماید. چنانچه این قرارداد توسط مدیران یا نمایندگان مشتری امضا شود، امضا کنندگان با مشتری در ایفای تعهدات قراردادی مسئولیت تضامنی دارند.
۱۲. کارگزار اعتبار دهنده و مشتری توافق نموده‌اند که ضرایب تعدیل حساب تضمین مشتری، با رعایت سقف‌های مشخص شده در مقررات، تعیین گردد. در صورتی که با اصلاح مقررات، ضرایب تعدیل در خصوص هر یک از اوراق بهادار پایین تر یا بالاتر از ضرایب موجود تعیین شود، نصاب‌های جدید با توجه به مقررات تعدیل خواهد شد.
۱۳. مراجعه مشتری به سایت کارگزاری و مشاهده حساب خود به منزله تایید معاملات است و چنانچه در این خصوص ظرف حداکثر دو روز پس از انجام معامله، اعتراضی توسط مشتری ارائه نشود موجب عدم استماع دعاوی وی در این خصوص می‌گردد.
۱۴. مشتری متعهد می‌شود تا در هیچ زمان بیش از ۵۰ درصد اعتبار دریافتی را به خرید یک سهم اختصاص ندهد. در هر زمان بیش از ۵۰ درصد بدهی تجاری مشتری، به یک سهم اختصاص پیدا کند، مشتری مکلف است ظرف دو روز از طریق کاهش بدهی خود یا تغییر در ترکیب سهام خود، به نحوی عمل نماید تا بیش از ۵۰ درصد تضمین بدهی خود را به یک سهم اختصاص ندهد باشد، در غیر این صورت کارگزار می‌تواند نسبت به فروش سهام مذکور تا رسیدن به نسبت موضوع این ماده اقدام نماید.
۱۵. مشتری تعهد می‌نماید برکه سهام اوراق بهاداری را که به واسطه اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده خریداری نموده است ولی به هر دلیلی ناظر آن اوراق بهادار به کارگزاری دیگری انتقال یافته است را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری به کارگزار اعتبار دهنده ارائه و فرم تغییر ناظر را تکمیل نماید در غیر این صورت کارگزار مجاز به فریز سهام مذکور نزد خود (بدون نیاز درخواست مشتری) می‌باشد.
۱۶. اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری از حیث تقدم مطالبات کارگزار اعتبار دهنده بر سایر بستانکاران، در حکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبار دهنده محسوب می‌شود و شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص ادعاهای اشخاص ثالث صرفاً به توقیف مازاد اوراق بهادار متعلق به مشتری نسبت به حساب تضمین اقدام خواهد کرد.
۱۷. هرگاه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، مانده بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از مانده حساب تضمین مشتری گردد، مشتری حق خرید جدید نداشته و موظف است از طریق فروش اوراق بهادار یا واریز وجه، کسری حساب خود را ترمیم کند. همچنین مشخصات مشتری که در چنین وضعیتی قرار گرفته، به عنوان مشتری در معرض ریسک به همراه مبلغ کسری حساب تضمین وی توسط کارگزار اعتبار دهنده در اختیار کانون و کلیه کارگزاران قرار می‌گیرد و کلیه کارگزاران موظف اند خرید اعتباری را برای مشتری مذکور تا پایان رفع این شرایط متوقف نمایند.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
		 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹	

تاریخ:

شماره:

۱۸. کارگزار اعتبار دهنده حق دارد از کلیه تضامین مشتری از قبیل چک، سفته و که به هر دلیل و حتی ناشی از قراردادهای دیگر یا سابق در اختیار کارگزار قرار دارد حتی در صورت انقضای قراردادهای سابق یا انعقاد قراردادهای جدید، جهت احقاق حقوق خود استفاده نماید. مشتری ضمن عقد خارج لازم، کارگزار اعتبار دهنده را به عنوان وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا از جانب مشتری اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از محل هر گونه تضامین در اختیار، از قبیل مورخ کردن اسناد تجاری (چک، سفته و برات) و مراجعه به بانک در جهت وصول مطالبات را انجام دهد. استفاده کارگزار اعتبار دهنده از هر یک از تضامین مشتری مانع استفاده وی از سایر تضامین نخواهد بود.

۱۹. مشتری یک فقره چک به شماره بانک، کد به مبلغ ریال معادل (حروف) ریال به کارگزار اعتبار دهنده تحویل داده است. چنانچه مشتری تعهدات خود در این قرارداد را انجام ندهد به کارگزار اعتبار دهنده وکالت می دهد تا نسبت به وصول مبلغ مندرج در چک موضوع این بند بدون هیچگونه تشریفات قضائی و قانونی اقدام نماید.

۲۰. مشتری با انعقاد این قرارداد، حق توثیق اوراق بهادار موضوع حساب تضمین در حساب کارگزار اعتبار دهنده را نزد شخص یا اشخاص ثالث، از خود سلب و ساقط نمود.

۲۱. سایر حقوق و تعهدات طرفین که در این قرارداد به آن اشاره نشده است بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری تعیین شده و مفاد **دستورالعمل خرید اعتباری** شروط ضمنی این قرارداد محسوب می شود. در هر صورت هیچیک از مواد و بندهای این قرارداد نمی تواند با مفاد **دستورالعمل خرید اعتباری** مغایر باشد و در صورت برداشتهای متفاوت، مفاد دستورالعمل خرید اعتباری حاکم خواهد بود.

ماده ۵ – نحوه ارسال اختاریه های موضوع این قرارداد

مشتری موظف است به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۴ این قرارداد، رأساً مانده حساب تضمین، مانده حساب بدهی و کسری تضمین خود را بررسی نموده و نسبت به رفع کسری تضمین در موعد مقرر اقدام نماید. چنانچه مشتری به وظیفه خود در این زمینه اقدام ننماید، کارگزار اعتبار دهنده مطابق این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اقدام می کند. علاوه بر این کارگزار اعتبار دهنده به یکی از طرق ذیل که توسط کارگزار اعتبار دهنده انتخاب شده است، اختاریه تضمین موضوع دستورالعمل خرید اعتباری را به مشتری ابلاغ می کند:

* ابلاغ حضوری.

* ارسال پیامک به شماره همراه ثبت شده در سامانه سجام.

* پست الکترونیکی به نشانی ایمیل درج شده در سامانه سجام

* اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری.

* تماس از طریق شرکت کارگزاری.

تبصره ۱: ابلاغ اختاریه به هر یک از روش های فوق کفایت می کند.

تبصره ۲: در صورت ابلاغ اختاریه به بیش از یک روش تاریخ احتساب مهلت های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری تاریخ نخستین ابلاغ است.

تبصره ۳: ارسال داده پیام به نشانی پست الکترونیکی مشتری، یا تماس با شماره اعلام شده توسط مشتری، ارسال پیامک به شماره اعلام شده توسط مشتری، یا اعلام در سامانه معاملات بر خط مشتری، ابلاغ و دریافت توسط مشتری تلقی خواهد شد، حتی اگر به علتی خارج از اراده کارگزار اعتبار دهنده تماس یا ارسال داده پیام منجر به اطلاع واقعی مشتری نشود.

تبصره ۴: سایر مکاتبات و اختاریه های موضوع این قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری مطابق مفاد و روش مندرج در این ماده ارسال و ابلاغ می شود.

ماده ۶ – فورس مازور

هرگاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد، به استثنای بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر، به واسطه یک امر خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست. در این صورت وی مکلف است در اسرع وقت (حداکثر ۷ روز) مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

تبصره: عدم پرداخت بدهی مشتری در موعد مقرر به هر دلیل ولو فورس مازور از مصادیق نقض قرارداد محسوب می شود و در این صورت کارگزار اعتبار دهنده از کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴ این قرارداد برخوردار خواهد بود.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹

ماده ۷ – فسخ و انفساخ قرارداد

بند ۱ – در موارد ذیل این قرارداد منفسخ و مطالبات کارگزار اعتبار دهنده از مشتری، حال (سررسید شده) می شود و هزینه های متعلق بر بدهی مشتری بر اساس محاسبات کارگزار اعتبار دهنده محاسبه و پرداخت آن به عهده مشتری است.

- تعلیق یا محرومیت بیش از ۳۰ روز کاری یا لغو مجوز کارگزار توسط مراجع ذی صلاح.
- توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتباردهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از ۳۰ روز کاری.
- غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی.
- ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مشتری.

بند ۲ – هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعلام کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره ۱: همزمان با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ، حسب مورد به طرف مقابل می باشد.

تبصره ۲: در صورت فسخ یا انفساخ، مفاد این قرارداد، مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین در مورد تعهداتی که از بابت خرید اعتباری قبل از فسخ یا انفساخ قرارداد برای هر یک از طرفین ایجاد شده، تا ایفای کامل آن ها بر جای خود باقی است.

ماده ۸ – حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم اجراست.

ماده ۹ – اقامتگاه قانونی و اطلاعات تماس طرفین

نشانی و اطلاعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطلاعات تماس موظف است، نشانی و اطلاعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از تغییر کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی و اطلاعات تماس جدید اعلام نشده، مکاتبات به نشانی قبلی و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات تماس قبلی انجام می شوند.

تبصره: اعلام نشانی و اطلاعات تماس جدید کارگزار اعتباردهنده بر روی سایت اینترنتی کارگزار اعتباردهنده به منزله اعلام آن به مشتری خواهد بود. این قرارداد در ۹ ماده و ۱۷ تبصره و در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظیم شد و در تاریخ به امضای طرفین رسید و هریک از طرفین، با امضای نسخه طرف مقابل به دریافت نسخه خود اقرار می نماید.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر پاداش شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-------	-------------------	----------	--

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

(در خصوص اوراق بهادار)

مقدمه

این قرارداد بین شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۶۷۵۵۰ با نمایندگی آقایان کورش شمس به عنوان رییس هیأت مدیره و قاسم عاشوری به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۵ واحد ۱۷ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۳ شماره تلفن ۰۲۱۵۸۷۱۸ به نشانی سایت اینترنتی padashbroker.ir که از این پس «کارگزار» نامیده می شود از یک طرف، و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.

مشتری حقیقی:

نام و نام خانوادگی:	نام پدر:
کد ملی:	شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:	کد پستی:
تلفن همراه:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

مشتری حقوقی:

نام مؤسسه/شرکت:	شناسه ملی:
تلفن:	نمایندگان قانونی:
نمابر:	کد پستی:
تلفن همراه نماینده شرکت:	پست الکترونیکی:
شماره حساب بانکی:	نام بانک و کد شعبه:
نشانی:	

تبصره: چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی (اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت) توسط شخص حقیقی یا حقوقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفای تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاقب آن است و در این خصوص با اخیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.

ماده (۱) موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخلاف مفاد این قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد یا بر

امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
مشتری		 شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیین کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعاملات بین کارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی سازد تا صرفاً از خدمات کارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکت های کارگزاری تأثیری بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

ماده ۲) این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده ۳) کلیه اطلاع رسانی های کارگزار به مشتری در خصوص وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده فی مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار به نشانی انجام می شود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وی در صدر این قرارداد ارسال می گردد، قادر به دسترسی به اطلاعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از وضعیت اجرای سفارش ارائه شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطلاعات راجع به اجرای سفارش های دریافت شده یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطلاع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ گونه مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض از سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطلاعات راجع به اجرای سفارش ها یا دریافت ها یا پرداخت های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معاملات یا دریافت ها یا پرداخت های مذکور است.

تبصره ۱: مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد، بر عهده مشتری است.

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعلام کند. عدم اعلام این امر توسط مشتری به کارگزار ظرف موعد یادشده، به منزله وصول پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.

ماده ۴) مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعلام می نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه های ارائه سفارش، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معاملات برخوردار است و کارگزار هیچ گونه تعهدی به اطلاع رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. بدیهی است در صورت وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطلاع و آگاهی از موارد یادشده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
			 شرکت کارگزاری پاداش اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

ماده ۵) تکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش‌های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی معاملاتی که به درخواست مشتری و به نام او انجام می‌شود، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۶) مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات و مسئولیت‌های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.

ماده ۷) مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می‌گردد در صورت تغییر در هر یک از اطلاعات مندرج در صدر این قرارداد، بلافاصله مراتب را به کارگزار اطلاع دهد.

ماده ۸) مشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می‌نماید که حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست.

ماده ۹) وجوهی که توسط مشتری به حساب کارگزار واریز می‌شود، در دفاتر کارگزار صرفاً به نام شخص مشتری ثبت می‌گردد. همچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار واریز گردد لیکن هویت شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار وجوه مزبور را در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل حساب واریزی‌های نامشخص ثبت می‌گردد.

ماده ۱۰) مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارش خرید، نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معاملاتی که توسط کارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود فوراً نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می‌شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ... درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.

تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت ۲ روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. در صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری، کارگزار می‌تواند ظرف حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت به فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
مشتری		 شرکت کارگزاری پاداش اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

۲. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار خریداری شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.

۳. در صورتی که هیچ یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می‌تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معاملاتی پس از فراهم شدن امکان معامله اوراق مذکور، نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده، اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورت اصلاح مقررات مربوط به تسویه معاملات، مواعد مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن نیز متناسب با مقرر مزبور اصلاح خواهد شد.

ماده ۱۱) وجوه ناشی از اجرای سفارش‌های فروش مشتری پس از کسر بدهی‌های ناشی از معاملات، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعلام حساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرم‌های مربوطه در کارگزاری خواهد بود.

تبصره: در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می‌تواند در صورت اعلام بدهکار بودن مشتری توسط سایر شرکت‌های کارگزاری از پرداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.

ماده ۱۲) در صورتی که کارگزار اشتباهاً معامله‌ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات لازم را به منظور رفع و اصلاح اشتباه انجام دهد و در صورتی که برای رفع یا اصلاح اشتباه، انجام معامله یا معاملات دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار می‌دهد تا نسبت به انجام معاملات مذکور از طرف مشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معاملاتی که کارگزار برای اصلاح آن‌ها انجام می‌دهد به عهده کارگزار است و در صورتی که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد، کارگزار باید بلافاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

ماده ۱۳) مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج لازم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت ۲ سال از مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط می‌نمایند و سپری شدن مدت‌های مورد اشاره در این ماده به منزله صلح بلاعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علیه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است:

- ۱- هرگونه ادعا در مورد معامله‌ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطلاعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار داده است، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه اطلاعات یادشده؛
- ۲- هرگونه ادعا در خصوص سفارش‌های ارائه شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ ارائه سفارش؛

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر 
-------	-------------------	----------	---

۳- هر گونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت ۲ سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه

ماده ۱۴) در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بروز اختلال در هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار می‌دهد یا هر یک از سامانه‌هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می‌کند؛ سفارش یا سفارش‌های ارائه‌شده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت به مشتری شود، کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۱۵) هرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور)، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرف نشده طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

تبصره: مشتری نمی‌تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیش‌بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و در هر حال موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده ۹ است.

مشتری	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر  شرکت کارگزاری اوراق بهادار یاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹
-------	-------------------	----------	---

ماده ۱۶

{توضیح: دو مورد زیر الزاماً در قرارداد تصریح گردد، لیکن طرفین قرارداد باید با توافق یکدیگر صرفاً یکی از موارد را انتخاب و علامت گذاری نمایند.}

○ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، اختلاف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوری منتخب کانون و مطابق ضوابط مصوب هیئت مدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

○ در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از این قرارداد، ترتیبات مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختلاف لازم الاجرا است.

این قرارداد در ۱۶ ماده و ۷ تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می باشد تنظیم گردید و در تاریخ به امضای طرفین رسید.

مهر و امضای شرکت کارگزاری

امضاء، مهر یا اثر انگشت مشتری

امضاء و مهر پاداش شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹	کارگزاری	امضاء و اثر انگشت	مشتری
--	-----------------	--------------------------	--------------

به نام خدا

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

«این اقرارنامه و بیانیه پیش از هرگونه فعالیتی در بازار پایه فرابورس ایران توسط هریک از مشتریانی که در این بازار فعالیت می نمایند -اعم از مشتریان برخط و عادی- تکمیل و امضا و در سوابق شرکت کارگزاری نگهداری می شود».

با توجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه اینجانب/اینجانبان (برای اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت به

نماینده) اذعان، اظهار و اقرار می دارم/می داریم که با اطلاع دقیق و علم و آگاهی کافی در خصوص وضعیت مالی ناشران بازار پایه، ماهیت آن بازار، اطلاعیه های منتشره در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و سایر ریسک های معامله در بازار پایه از جمله عدم افشای صحیح و کامل اطلاعات توسط ناشران و ...، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام مینمایم/ می نمایم؛ همچنین اقرار کردم/ کردیم و متعهد و مطلع شدم/ شدیم:

۱- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران، تابلوهای معاملاتی و ریسک های مربوط به آن از جمله مفاد "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بلوک در فرابورس ایران" و "دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین از اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط آگاهی دقیق و کامل دارم/ داریم.

۲- فرابورس ایران مطابق مقررات مربوط می تواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت به مشتریان و معامله گران شرکت های کارگزاری در هر یک از تابلوهای بازار پایه و طراحی، تعیین شروط مربوط و برگزاری آزمون هایی با هدف سنجش دانش، توانایی و مهارت معامله گران و مشتریان شرکت های کارگزاری اقدام نماید؛ لذا در صورت عدم موفقیت اینجانب/ اینجانبان در آزمون های مذکور این موضوع به منزله عدم اخذ مجوز فعالیت در بازار و یا تابلوی مربوطه بوده و کارگزار می تواند ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اینجانب/ شرکت در بازار و یا تابلوی مربوط مانع فعالیت و دسترسی اینجانب/ شرکت

۳- در صورت نبود قابلیت نقدشوندگی در نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم خرید سهام ناشران بازار پایه، مسئولیت سرمایه گذاری در این بازار با اینجانب/ شرکت می باشد.

۴- قبل از شروع هرگونه فعالیت یا انجام معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوط اطلاعات لازم را کاملاً کسب نموده ام / نموده ایم.

۵- مطابق مقررات بازار پایه، سازمان بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران می تواند تحت شرایط مندرج در مقررات مربوطه نماد معاملاتی را متوقف یا تعلیق نماید. و اینجانب/ اینجانبان با علم و آگاهی به این موضوع در این بازار سرمایه گذاری نموده و مسئولیت آن صرفاً متوجه اینجانب/ اینجانبان می باشد.

۶- معامله سهام یا حق تقدم خرید سهام شرکت بورس انرژی ایران با حجم بزرگ تر یا مساوی نیم درصد از سرمایه پایه و همچنین خرید اوراق بهادار آن شرکت توسط اشخاص حقوقی یا نهادهای خاص که دسته سهامداری ایشان بر اساسنامه شرکت بورس انرژی ایران برای فرابورس مشخص نمی باشد، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان بورس مبنی بر رعایت محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورت عدم رعایت محدودیت های معاملاتی در دسته های سهامداری شرکت بورس انرژی ایران یا سایر موارد مذکور در مقررات، فرابورس می تواند معاملات مزبور را تایید ننماید و در صورت وجود محدودیت های فنی در امکان عدم تایید معاملات و اعلام فرابورس ایران مبنی بر عدم رعایت محدودیت های معاملاتی فوق، کارگزار ناظر موظف است مازاد اوراق بهادار خریداری شده را در اولین روز کاری پس از انجام معامله، از طریق انجام حراج در نماد معاملاتی بازار عادی یا نمادی مجزا (حسب تشخیص فرابورس ایران) به عموم عرضه نماید. در صورت عدم امکان فروش به دلیل توقف نماد معاملاتی، مازاد سهام

امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
مشتری		 شرکت کارگزاری پاداش اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹

یا حق تقدم خرید سهام خریداری شده، با اعلام فرابورس ایران به حالت مسدود درمی آید و خریدار حق هیچ گونه تصرف مالکانه ای (از جمله فروش، توثیق یا استفاده از حق رأی در مجامع عمومی ناشر) نسبت به اوراق بهادار مذکور را نداشته و کلیه خسارات و هزینه های ناشی از معامله مازاد اوراق بهادار از جمله کارمزدهای آن برعهده وی خواهد بود.

۷- برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی بازار پایه از هیچ گونه اعتباری استفاده ننموده و بر مبنای سهام ناشران بازار پایه اعتبار دریافت نمی نمایم/ نمی نمایم.

۸- مطابق "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن ها با تایید "کمیته درج فرابورس ایران" صورت می پذیرد. علاوه بر این، تصمیم گیری در خصوص انتقال شرکت ها بین تابلوهای بازار پایه و تعیین دوره های مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور می باشد؛ لذا اینجانب/ اینجانبان حق هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت ها فی مابین تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز" و یا لغو درج آن ها را از خود سلب و ساقط کردم/ کردیم.

۹- تطبیق سفارش ها در معاملات نمادهای معاملاتی بازار پایه یا تغییر روش آن ها بر اساس شیوه ای است که به تصویب هیأت مدیره فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد.

۱۰- سفارش های موجود در سامانه معاملاتی حداکثر به مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقررات بازار پایه قابل نمایش خواهد بود، لکن پس از مهلت مذکور تعداد سفارش های قابل مشاهده به صورت دوره ای و مرحله ای و به تناسب هر تابلو کاسته یا حذف خواهد شد و در مرحله پیش گشایش، قیمت نظری گشایش (TOP) برای عموم منتشر می شود.

۱۱- جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، ساعت آغاز و خاتمه و مدت زمان هر جلسه معاملاتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معامله گران در مراحل انجام معامله، حداقل ارزش هر سفارش، حجم مبنا، واحد پایه هر سفارش (LOT)، حداقل حجم هر سفارش (MIN Q)، اعتبار زمانی سفارش و نیز محدودیت هایی از قبیل حداقل ارزش معاملات خرید برای معامله گران برخط یا عدم مشارکت معامله گران برخط در مراحل پیش گشایش توسط هیأت مدیره فرابورس ایران تعیین می گردد.

۱۲- ورود سفارش در نمادهای معاملاتی بازار پایه صرفاً به صورت «سفارش روز "Day"» امکان پذیر می باشد، مگر شرایط دیگری توسط فرابورس ایران اطلاع رسانی گردد که با انتشار شرایط جدید در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران و اطلاع آن به عموم، برای اینجانب/ اینجانبان نیز الزام آور بوده و آن را می پذیرم / می پذیریم.

۱۳- معاملات اوراق بهادار شرکت هایی که در تابلوهای بازار پایه درج گردیده اند، در تمامی جلسات رسمی معاملاتی به صورت حراج پیوسته و در محدوده دامنه نوسانی ۳ درصد در تابلو پایه زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج پایانی قابل انجام است. انجام حراج پایانی در نمادهای معاملاتی تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، با دامنه نوسان قیمتی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی به نحوی که قیمت مرجع حراج پایانی، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی خواهد بود و حداقل هفته ای یکبار، امکان پذیر است، مگر آنکه ناشر رویداد شرکتی داشته باشد. در صورتی که در روز تعیین شده امکان انجام حراج پایانی فراهم نباشد، انجام حراج پایانی به اولین جلسه رسمی معاملاتی بعد موکول می گردد.

۱۳-۱- فرابورس ایران مجاز می باشد تعداد حراج در بازار پایه را به تعداد روزهای کاری در هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هریک از تابلوها (محدوده نوسانی ۳ درصد در تابلو زرد، ۲ درصد در تابلو پایه نارنجی و ۱ درصد در تابلو پایه قرمز نسبت به قیمت پایانی در روز قبل) مطابق با مکانیسم حراج روزانه در بازار اول و دوم افزایش دهد که در این صورت حراج پایانی برگزار نخواهد گردید. این موضوع از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ قابلیت اجرا داشته و فرابورس ایران باید اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهد.

امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر
مشتري		 شرکت کارگزاری پاداش اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹

۱۳-۲- قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در زمان برگزاری حراج پایانی، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی می باشد و قیمت کشف شده در حراج پایانی نیز به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

۱۳-۲-۱- در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تأیید قیمت کشف شده در حراج پایانی مذکور، حسب مورد آخرین قیمت پایانی در نماد معاملاتی یا میانگین موزون قیمت معاملات انجام شده نماد طی جلسه معاملاتی قبل از آغاز مرحله حراج پایانی همان جلسه معاملاتی، به عنوان قیمت مرجع برای محاسبه دامنه نوسان قیمتی در جلسات معاملاتی پس از آن می باشد.

۱۴- تعداد حراج پایانی حداقل یکبار در هفته برای هر تابلو خواهد بود، لکن امکان افزایش تعداد حراج پایانی و دامنه نوسان هر تابلو با پیشنهاد فرابورس ایران و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

۱۵- فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای تابلوهای بازار پایه براساس ضوابطی که به تایید هیاتمدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکانپذیر است. همچنین بازارگردان می تواند دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی را تا دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمتی نماد معاملاتی در بازار عادی، به شرطی که از محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمتی در بازار دوم فرابورس بیشتر نشود، افزایش دهد. همچنین بازارگردان می تواند قیمت مرجع نماد معاملاتی را ضمن اعلام به فرابورس تعیین نماید.

۱۶- آن دسته از سهامداران/سهامداران عمده ای که مالکیت حداقل ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند برای عرضه بیش از ۲ درصد از کل سهام تحت مالکیت یا کنترل و نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج اقدام نمایند. سایر سهامداران/سهامداران عمده که مالکیت کمتر از ۲۵ درصد و حداقل ۱ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر میزان از سهام تحت مالکیت یا کنترل یا نفوذ خود در بازار عادی باید نسبت به اخذ تاییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر اینکه در هر زمان که تصمیمی برای عرضه سهام خریداری شده اتخاذ نمودند، سهام مذکور را با هر تعداد اوراق بهادار که باشد صرفاً براساس روشی که کمیته درج تعیین می نماید، عرضه نمایند، امکانپذیر است. در صورت عدم رعایت این ماده مدیرعامل فرابورس می تواند معاملات انجام شده را تایید ننماید.

۱۷- ریسک های مذکور در این سند جنبه حصری ندارند و اینجانب/اینجانبان اقرار می دارم/می داریم که نسبت به تمام ریسک های این بازار اعم از موارد مذکور در این بیانیه و غیر آن را آگاهی کامل داشته و آن ریسک ها را مشمول مفاد این اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، تلقی می نمایم/می نمایم.

۱۸- متعهد شدم/ شدیم مفاد تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای بازار سرمایه به ویژه در حوزه شرکتهای درج شده در بازار پایه و ضوابط معاملاتی آنها را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین و مقررات شود، خودداری نمایم/نمایم.

به موجب این سند اینجانب (برای اشخاص حقوقی: نام نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام و اقرار به آگاهی و اطلاع از کلیه قوانین و مقررات و شرایط معاملاتی و ریسک هایی که در آن بازار متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوط، مراتب فوق الذکر را با اراده و اختیار کامل تأیید نموده و هیچ گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص ندارم/ نداریم و حق دعوی خود در این زمینه را علی الدوام سلب و ساقط کردم/ کردیم.

مشتري	امضاء و اثر انگشت	کارگزاری	امضاء و مهر یاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۹۱۶۴۹۹
-------	-------------------	----------	--

شماره
تاریخ
پیوست

توافقنامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار

این توافقنامه در اجرای ماده ۲۴ آئین نامه "معاملات در بورس اوراق بهادار تهران"، بین شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص) و مشتری با مشخصات زیر:

اشخاص حقیقی

*نام:			
*نام خانوادگی:			
*نام پدر:	*شماره شناسنامه:	*محل صدور:	*تاریخ تولد:
*جنسیت:		*نشانی:	
*سری و سریال شناسنامه:		*شماره ملی:	
*کد پستی:		*کد پستی:	
*تلفن ثابت:		*تلفن همراه:	
*شماره حساب بانکی:		*شبا شماره حساب بانکی:	
*نام بانک:	*استان محل شعبه:	*نام شعبه:	*کد شعبه:

اشخاص حقوقی

*نام شرکت (نوع شخصیت):			
*شماره ثبت:	*به نمایندگی (در سمت):		
*شناسه ملی:	*به نمایندگی (در سمت):		
*کد بورسی:	*شماره روزنامه رسمی:	تاریخ:	
*نشانی:	*کد پستی:	*پست الکترونیکی:	
*تلفن ثابت:		*تلفن همراه:	
*شماره حساب بانکی:	*شبا شماره حساب بانکی:		
*نام بانک:	*استان محل شعبه:	*نام شعبه:	*کد شعبه:

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:

ماده ۱ - موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس سفارش هایی که مشتری به صورت الکترونیکی و یا توسط پیام کوتاه برای کارگزار ارسال می کند.

ماده ۲ - مدت توافق نامه از تاریخ امضاء آن به مدت نامحدود است و با انصراف هر یک از طرفین و اعلام الکترونیک یا کتبی آن به طرف مقابل قابل فسخ می باشد.

ماده ۳ - کارگزار ۴۸ ساعت پس از امضای این توافق نامه، نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد. مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده مشتری است.

امضاء، مهر یا اثر انگشت (مشتری/نماینده):	امضاء متصدی کارگزار	مهر و امضاء شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش
		شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹

- ماده ۴ - در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربر، کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار میدهد. در هر مورد که کارگزار به لحاظ حفظ امنیت ماهانه، ضروری بداند، تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال می کند، و مراتب را بلافاصله به اطلاع مشتری می‌رساند.
- ماده ۵ - مشتری حساب بانکی خود به شماره نزد شعبه بانک جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می‌کند.
- ماده ۶ - مشتری گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار می‌دهد و کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد.
- ماده ۷ - مشتری گواهینامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می‌دهد، می باید در اختیار کارگزار قرارداده باشند .
- ماده ۸ - در صورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هر هفته، گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری، شامل معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجراء نشده خرید و فروش را به طور الکترونیک برای مشتری ارسال می‌نماید. همچنین کارگزار می‌باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از پایان روزی که معامله ای برای مشتری انجام می‌شود، در اختیار وی قرار دهد.
- ماده ۹ - کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری، حداکثر ظرف یک ساعت، پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می‌کند. در مواردی که به دلیلی، اجرای سفارش‌های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار غیر ممکن باشد، کارگزار می‌باید حداکثر ظرف یک روز کاری، مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعلام نماید .
- ماده ۱۰ - سفارش‌های ارسالی توسط مشتری به مدت ۵ روز کاری اعتبار دارد، و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده، سفارش باطل است. تغییر و اصلاح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است. در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله، کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است
- ماده ۱۱ - اختلافات بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای اطلاعات ارسالی و یا عملیات انجام یافته روی آن، اختلافی پیش بیاید، سوابق اطلاعاتی ثبت شده بر روی پایگاه اطلاعاتی کارگزاری برای طرفین لازم الاتباع است، مشروط بر اینکه اطلاعات با گزارش‌های دوره‌ای ماده(۹) مغایر نباشد.
- ماده ۱۲ - طرفین با امضای این توافقنامه خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۰ هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد، و مفاد آن را بین خود لازم الاجرا اعلام می‌کنن

مهر و امضاء شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش 	امضاء متصدی کارگزار	امضاء، مهر یا اثر انگشت (مشتری/نماینده):
---	----------------------------	---

پیوست ۱

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده می شود:

نام عضو: شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷	محل ثبت:
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۱۶۷	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۵۸۷۱۸
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۰۲۱۵۸۷۱۸	کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۱
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱ - جناب آقای قاسم عاشوری سمت: مدیر عامل ۲ - جناب آقای کورش شمس سمت: رئیس هیئت مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
آدرس دفتر مرکزی: تهران-میدان آرژانتین-خیابان احمدقصر-کوچه پنجم-پلاک ۲۱ طبقه اول	

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: ☐ مرد ☐ زن
کد معاملاتی (مالکیت):	تاریخ دریافت کد معاملاتی (مالکیت):
نام پدر:	تاریخ تولد: روز/ ماه/ سال:
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
کدپستی محل سکونت:	
آدرس محل کار:	

ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد معاملاتی (مالکیت):	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۳
۱- خانم / آقای	سمت:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	
کدپستی محل اقامت قانونی:	

ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره گذرنامه / شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار خارجی:
شماره فراگیر شخص خارجی:	
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:
شماره حساب بانکی:	آدرس پست الکترونیکی:
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:	
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲: موضوع قرارداد

ارایه خدمات معاملات برخط (online) کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران توسط عضو به مشتری

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ/...../۱۳ به مدت نامحدود معتبر است. طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند رسماً با اطلاع کتبی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

۴-۱- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی و در خصوص معاملات نقدی کالا علاوه بر آن شناسه سخت‌افزاری (توکن) را ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

۴-۲- عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

۴-۳- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴- عضو متعهد است امکان ارایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارایه آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۵- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارا می‌باشد.

۴-۶- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی و معاملاتی مشتری را محرمانه نگه دارد.

۴-۷- عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را بلافاصله پس از ثبت هر تراکنش در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

۴-۸- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو به اطلاع مشتری رسانده می‌شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
- رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- اطلاع‌رسانی لازم در مورد وضعیت سفارش‌ها، معاملات و موقعیت‌های تعهدی در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
- رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.
- در خصوص قطعی دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی و پیام کوتاه؛

ماده ۵: تعهدات مشتری

- ۵-۱- مشتری حقوقی باید نماینده تام‌الاختیار خود جهت انجام معاملات را به منظور اخذ کد کاربری و رمز عبور استفاده از خدمات زیرساخت دسترسی برخط بازار به عضو معرفی نموده و نباید هیچ گونه محدودیتی در حدود اختیارات نماینده برای انجام معامله پیش‌بینی نماید.
- ۵-۲- مشتری باید گواهی‌نامه‌های معاملاتی صادره کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالایی که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۵-۳- مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
- ۵-۴- مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان‌پذیر می‌باشد.
- ۵-۵- مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را که از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار به سامانه معاملاتی ارسال می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
- ۵-۶- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی معین (حداکثر سه ماهه) می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری است.
- ۵-۷- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری مرتبط با دسترسی برخط بازار کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا را بر عهده می‌گیرد.
- ۵-۸- در صورتی که مشتری طی ۹۰ روز متوالی از طریق حساب کاربری خود معامله‌ای انجام ندهد عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می‌باشد.
- ۵-۹- مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

- ۵-۱۰- مشتری متعهد می‌گردد شناسه کاربری و رمز عبور خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار نداده یا زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۵-۱۱- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
- ۵-۱۲- مشتری متعهد می‌گردد قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط را رعایت نماید.
- ۵-۱۳- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
- ۵-۱۴- مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً از طریق بستر زیرساخت دسترسی برخط بازار به عضو اطلاع می‌دهد:
- هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره یا شماره حساب‌های مشتری و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 - هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
 - دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 - هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات سفارشات و معاملات.
- ۵-۱۵- مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۵-۱۶- مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه در خصوص استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۵-۱۷- مشتری اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارایه می‌نماید.

۵-۱۸- در صورت تعلیق یا محرومیت عضو، مشتری موظف است ظرف یک هفته نسبت به انتقال موقعیت‌های تعهدی باز خود به سایر اعضا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مشتری ظرف مهلت زمانی فوق، عضو رأساً نسبت به انتقال موقعیت‌های تعهدی باز به سایر اعضا اقدام خواهد نمود.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۶-۱- مسئولیت استفاده و حفاظت از شناسه سخت‌افزاری، رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد بر عهده مشتری می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۶-۲- عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و وظایف و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۶-۳- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۶-۴- انعقاد این قرارداد به منظور ارایه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶-۵- عضو مسئولیتی در قبال سود یا زیان انجام معاملات برخط توسط مشتری، ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری

شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۸: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی‌مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

ماده ۹: تغییر قرارداد

این قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی در ۹ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

مهر و امضای عضو

مهر* و امضای مشتری

[تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود.]



* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.